

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 국유지 상 재해위험 해소와 국유재산 수익 증대에 기여
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부 ○○○ 과장(4급)은 2020. 2. 1.부터 현재까지 진주 지사에 근무하면서 □□시 및 ■■군 국유재산 관리 및 처분 업무를 담당하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 직원 소관 '경상남도 □□시 ○○동 △△△△(◎ XXX㎡) 소재 국유 재산의 경우 20XX년 주택조합(이하 "조합"이라 한다)을 사업시행자로 하여 「■■■■ 주택재건축 정비사업」 사업시행인가를 받은 후 두 차례의 사업시공사 파산으로 사업이 중단되고 관련 기계장치 등을 방치하여 무단점유로 관리되던 중, 무단점유자가 (주)○○○○○○○○(이하 "(주)◆◆◆"이라 한다)로 변경됨에 따라 (주)◆◆◆을 대상으로 변상금 부과(3백만 원) 및 수납 후 2019. 12. 30. 대부계약(22백만 원)을 체결하여 관리되고 있었다.

위 직원은 피대부자인 (주)◆◆◆의 매수신청 접수 후 2020. 3. 31. 해당 필지의 현장을 답사한 결과, [그림 3]과 같이 인접 사유지에 설치된 타워크레인의 재해위험성이 높다고 판단하였고, 추가적인 확인 결과 타워크레인은 조합이 설치한 것으로 관련 사유지가 (주)◆◆◆에게 매각된 후에도 아무런 조치 없이 방치되고 있어서 타워크레인이 쓰러지는 경우 국유재산 및 인접 다른 사유지의 인명 피해의 우려가 있는 상황이었다.

[그림 3] ‘경상남도 □□시 ○○동 △△△-△△’ 현장(2020. 3. 31. 현재)

“기재 생략”

이에 따라, 위 직원은 신속한 철거를 위해 처음에는 타워크레인의 소유자인 조합과 인접 사유지의 소유자인 (주)◆◆◆에게 동시에 설치물의 철거를 요청하였으나, 조합은 이미 실질적으로 해산되고 청산등기 전 상태로 정상적으로 운영되지 않는 상황으로 철거에 필요한 절차를 진행하기 어렵다고 판단하고, 2020. 4. 6. (주)◆◆◆에게 타워크레인 매수 후 철거할 것을 적극적으로 요청하여 같은 해 5. 14. 타워크레인 철거를 완료하였다.

또한, 위 직원은 (주)◆◆◆이 점유하기 이전의 해당 필지 과거이력을 적극적으로 검토하여 조합의 무단점유 현황을 파악하고 조합의 연체 내용에 대하여 조합에게 변상금을 부과하였다.

변상금 부과를 받은 조합의 대표가 진주시사에 방문하여 관련 내용에 대해 강력히 항의하였고, 당시 조합은 해당필지에 대하여 무단 점유 해소된 상태로 조합이 사실상 해산되어 정상적인 절차가 가능한 형태를 갖추지 못해 변상금 회수가 상당히 어려운 상황이었다.

그러나, 위 직원은 조합의 해당 사업내역을 함께 검토하여 실제 착공일을 기준으로 변상금 기간을 재산정하여 변상금 41백만 원을 사전 통지 안내하고 2020. 5. 11. 채무자인 조합과 매수신청인 및 피대부자인 (주)◆◆◆ 입회하에 변상금 납부에 대해 협의를 진행하였고, 그 결과 (주)◆◆◆이 조합의 변상금을 대위변제하기로 합의하여 같은 해 6. 8. 변상금 41백만 원을 수납하였다.

다. 실적 또는 성과

이와 같이 위 직원은 국유재산의 인접 사유지의 상황을 고려하여 국유재산의 재해위험성을 적극적으로 예방하여 국유재산 안전관리에 기여하였고, 대부계약 중인 필지의 과거이력을 적극적으로 검토하여 무단점유 현황을 파악하고 무단점유 해소 후 조합이 해산되어 변상금 부과를 종용할 수 없는 상황에서도 합리적이고 적극적인 설명을 통해 변상금 수납을 완료하여 국유재산의 효율적 관리에 기여하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 적극적인 업무수행을 통하여 '경상남도 □□시 ○○동 △△△△ 소재 국유재산의 재해위험 해소와 국유재산 수익 증대에 기여한 ○○○ 과장(4급)을 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하도록 하시기 바랍니다. (통보)